יהא חייב א] והתניא רבי יהודה אומר יכול חטאת ששחטה בדרום יהא חייב ת"ל 1לא תזבח לה' אלהיך שור ושה וגו' כל דבר רע על דבר רע אתה מחייבו ואי אתה מחייבו על חטאת ששחטה בדרום תרי תנאי אליבא דרבי יהודה אמר רבי ב] אבא ומודה רבי יהודה שחוזר וקובעו לפיגול אמר רבא תדע דפיגול לפני זריקה לא כלום הוא ואתיא זריקה וקבעה לה בפיגול ולא היא התם ג] הוא חדא מחשבה היא הכא תרי מחשבות איתיביה רב הונא לרבי אבא ד] (א) ה] ליתן את הניתנין למעלה למטה למטה למעלה לאלתר כשר חזר וחישב חוץ למקומו פסול ואין בו כרת חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו כרת למחר פסול חזר וחישב בין חוץ לזמנו בין חוץ למקומו פסול ואין בו כרת תיובתא דרבי אבא תיובתא אמר רב חסדא אמר רבינא בר סילא ו] א חישב שיאכלוהו טמאים למחר ז] חייב אמר רבא תדע דבשר לפני זריקה לא חזי וכי מחשב ביה מיפסיל ח] ולא היא התם זריק ומיחזי הכא לא מיחזי כלל אמר רב חסדא במרגלא בפומיה דרב דימי בר חיננא גבשר פסח שלא הוצלה ולחמי תודה שלא הורמו חייבין עליהן משום טומאה אמר רבא תדע ג)דתניא 2אשר לה' גלרבות אימורי קדשים קלים לטומאה אלמא אע"ג דלאו בני אכילה נינהו חייבין עליהן משום טומאה הכא נמי אע"ג דלאו בני אכילה נינהו חייבין עליהן משום טומאה ולא היא התם אימורי קדשים קלים חזו לגבוה לאפוקי בשר פסח שלא הוצלה ולחמי תודה שלא הורמו דלא חזו לא לגבוה ולא להדיוט (א) ט] (לישנא אחרינא הא אימורין לא חזו ולא היא הנך חזו למילתייהו והני לא חזו כלל):

הדרן עלך כל הפסולין

בית שמאי אומרים ד)כל הניתנין על מזבח החיצון שנתן י] במתנה אחת כיפר ובחטאת שתי מתנות ובית הלל אומרים האף חטאת שנתנה מתנה אחת כיפר ולפיכך אם נתן את הראשונה כתיקנה ואת השניה חוץ לזמנה כיפר ואם נתן את הראשונה חוץ לזמנה ואת השניה חוץ למקומה פיגול וחייבין עליו כרת זכל הניתנין על המזבח הפנימי שאם יא] חיסר אחת מן המתנות כאילו יב] לא כיפר לפיכך חנתן כולן כתיקנן ואחת שלא כתיקנה פסולה יג] ואין בו כרת: **גמ'** תנו רבנן טמנין לניתנין על מזבח החיצון שנתנן במתנה אחת שכיפר תלמוד לומר 3ודם זבחיך ישפך והאי להכי הוא דאתא האי מיבעי ליה לכדתניא

יהא חייב. מלקות: **דבר רע.** מום בגלוי שהוא מגונה קרי דבר רע בבכורות בפרק על אלו מומין (דף לז.): **ומודה רבי יהודה.** בחישב על מנת להניח יד] (ב) שחוזר וקובעו לפיגול אם חזר וחישב בעבודה שניה על מנת לאכול חוץ לזמנו ולא אמרי' כבר נפסל במחשבת היגוח: **אמר רבא תדע.** דמחשבת היגוח לרבי יהודה לאו כמחשבת חוץ למקומו ושלא לשמו היא לאפוקי מידי פיגול דהא פיגול דשוחט על מנת לזרוק את דמו למחר לפני זריקה לאו כלום היא ואין המחשבה מועלת עד שיזרק הדם היום דבעינן קרב טו] כל מתיריו ו) ומיהו מחשבה קמייתא מחשבת היגוח הוי וכי זריק ליה אתיא זריקה וקבעי טז] ליה (ג) ולא אמרי' הואיל ומעיקרא פיגול יז] לא חיילא איפסיל ליה במחשבת היגוח וכי זריק ליה או בפיגול או בשתיקה לא ליחול פיגול: **התם חד מחשבה.** דלא שינה מחשבתו יח] הראשונה והיא היתה לשם פיגול: **תרי מחשבות.** והאחד יט] שם פסול לה ולא שם פיגול: **כשר.** כדאמרינן במתני' לדברי הכל: **למחר פסול.** חישב ליתן למחר את הניתנין למטה למעלן ואוקי בפרק שני ז) משום מחשבת היגוח כרבי יהודה ולא משום מחשבת נתינת מחר דא"כ פיגול מיבעיא ליה כ] אלמא לא הוי פיגול דזריקה דלא כשר באכילה לא אתיא לידי פיגול וקתני חזר וחישב בו אלמא לא מיקבע תו פיגול: **חישב שיאכלוהו טמאים למחר פיגול.** ולא אמרינן לאו מחשבה היא דאכילת טמאים לא חזיא והוי כמחשב מחשבת פסול: **תדע.** דמחשבת כא] אכילת פסול לא מפקא מידי פגול בר מחשבת כב] חוץ למקומו (ולזמנו) דהא בשר לפני זריקה לא חזי לאכילה וכי מחשב ביה בשחיטה ע"מ לאוכלה למחר מפגיל כג] דהשתא אכילה פסולה היא בלא שום פיגול: **התם זריק ומיחזי.** ואשתכח דלמחר אי לאו משום פיגול הוה חזיא לאכילה: **שלא הורמה** כד]. ד' חלות הנתרמות לכהן מארבעה מינין שבה דכתיב והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה וגו' (ויקרא ז): **משום טומאה.** אם אכלן בטומאת הגוף. ואע"ג דקי"ל ח) שאין ניתר לטהורים אין חייבין עליו משום טומאה האי כיון דאיזרק דם ניתר לטהורין קרינן ביה ואע"ג דאין פסח נאכל אלא צלי וחלות התודה עד שיורמו: ה"ג **אשר לה' לרבות אימורי קדשים קלים לטומאה.** והנפש אשר תאכל מבשר זבח השלמים אשר לה': **לטומאה.** להתחייב כרת האוכלן בטומאת הגוף דאשר לה' יתירא הוא למידרש ביה דבר שהוא עולה לגבוה:

הדרן עלך כל הפסולין

בית שמאי אומרים. מתנה אחת. זריקה אחת כיפר אע"פ שרובן טעונים שתי מתנות שהן ארבע: **ובחטאת שתי מתנות.** מתנות אלבע ממש. ובגמרא [לז:] יליף טעמא: **לפיכך.** חטאת וכל הזבחים לבית הלל ולבית שמאי שאר זבחים חוץ מחטאת: **נתן את הראשונה כתקנה.** בשתיקה ואת השניה במחשבת אכילת בשר חוץ לזמנו כיפר וכשר הקרבן שכבר ניתר הקרבן ליקרב על ידי מתנה ראשונה ואין השניה מתרת את הבשר לפיכך אינה מפגלת: **פיגול וחייבין עליו כרת.** שאין מחשבת חוץ למקומו דשניה מוציאתו מידי פיגול שכבר הוקבע בראשונה שכבר קרבו כל מתיריו: **שחיסר אחת מכל המתנות לא כיפר.** כדיליף בברייתא בגמרא [לקמן לט.]: **לפיכך.** הואיל וכולן מתירות אין זו מתרת בלא זו ואין זו מפגלת בלא זו ואם נתן כולן כתקנן בשתיקה ואחת שלא כתקנה כגון שנתנה במחשבת חוץ למקומו או חוץ לזמנו פסול שלא ניתר בראשונות ואין בו כרת שאין האחרונה מפגלתו דקסבר אין מפגלין בחצי מתיר: **גמ' ישפך.** שפיכה אחת משמע דלא כה] כתיב סביב דילפינן מיניה שתי מתנות שהן ארבע בפרק איזהו מקומן [לקמן נג:]:

מנין

שיאכלוהו טמאים. לא דמי לאכילת כלבים ט) דבטמאים מיפסיל קודם אכילה משעת נגיעה ואפי' תחב לו חבירו מ"מ בהך כו] (מחשבה אכילת) דבר אחר גורס לו שבלא אכילה יכול לפוסלו בנגיעה: **בשר פסח שלא הוצלה.** הא דתניא בהקומץ רבה (מנחות דף כה:) דשאין ניתר לטהורים אין חייבין עליו משום טומאה היינו בדבר שצריך היתר מזבח כגון בשר שנטמא לפני זריקה ולא דמי לבשר פסח שלא הוצלה ולחמי תודה שלא הורמו כז] וצריך לדקדק דהכא דרשינן אשר לה' לרבות אימורי קדשים קלים לטומאה והתם מוקמינן ליה לרבות לן ויוצא:

הדרן עלך כל הפסולין

מנין לניתנין על מזבח החיצון שנתנן מתנה אחת כיפר כו'. לכאורה אתיא כבית שמאי דבית הלל כיון דמכשרי בחטאת לקמן כח] וכפר אע"פ שלא נתן אלא אחד לא צריך קרא לשאר קרבנות וכן משמע בסוף שמעתין דקאמר וכל הנך תנאי דמפקי ליה להאי ודם זבחיך ישפך לדרשא אחרינא כל הניתנין על מזבח החיצון שנתנן במתנה אחת שכיפר מנא להו סברי לה כבית הלל דאמרי אף חטאת שנתנה במתנה אחת כיפר וילפי כולהו מחטאת ונראה דאתיא אפי' כב"ה וקסבר האי תנא דלא ילפינן מחטאת משום דשתי מתנות שהן ארבע דשאר קרבנות ילפי' בפ' איזהו מקומן (לקמן דף נג:) מדכתיב סביב והוה אמינא שתים כט] עשאן הכתוב כמתנה אחת ולא כיפר אי נמי משום דטובא סביב כתיבי ושנה לעכב ולקמן נמי אמרי' ל] וכפר וכפר וכפר מפני הדין כו' מה דמים האמורים למטה שנתנן מתנה אחת כיפר אף דמים שלמעלה

עין משפט
נר מצוה

מז א מיי' פי"ד מהל' פסה"מ הלכה ט:
מח ב מיי' פי"ח שם הלכה יט:
מט ג מיי' שם הלכה יח:
א ד ה מיי' פ"ב שם הלכה א:
ב ו מיי' פי"ז שם הלכה א:
ג ז מיי' פ"ב שם הלכה ג:
ד ח מיי' פי"ז שם הלכה א:

◆

הגהות הב"ח

(א) גמ' לישנא אחרינא ולא היא הני אימורים חזו למילתייהו הני לא חזו כלל כצ"ל: (ב) רש"י ד"ה ומודה וכו' על מנת להניח את דמו או אבריו שחוזר וקובעו: (ג) ד"ה אמר רבא וכו' וקבעי ליה בפיגול ולא:

◆

מוסף רש"י

ליתן את הניתנין למעלה כו'. חישב כהן כשר ליתן את הניתנין כו' ששחט או קיבל הוליך על מנת לזרוק הזריקה שלא במקומו: **לאלתר כשר.** אם חישב על מנת לזרוק שלא במקומו היום כשר, דאי נמי זריקה פסולה היא ונמצא שעבד שאר העבודות על מנת לזרוק את הדם בפסול, כשר הוא בזריקה הוגנת במקומו, כדאמרינן במשנה אין המחשבה פוסלת אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו ופסח וחטאת שלא לשמן: **חזר וחישב.** בעבודה שניה על מנת לאוכלו חוץ למקומו: **פסול ואין בו כרת.** ואין חייבין כרת על אכילתו (לעיל כו:) **חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו כרת.** שהרי קרבו מתיריו, דהכי תנן במתניתין (כט:) חוץ למקומו פסול חוץ לזמנו פיגול שהרי קרבו מתיריו מהן בפיגול מהן בשתיקה ואין כאן פסול מחשבה אחרת להוציאו מיד פיגול: **למחר פסול.** אבל אם אותה מחשבה שחישב בעבודה ראשונה ליתן את הניתנין למטה למעלה חישב לזרוק אותה זריקה למחר, פסול כדמוקמינן מידי דהוי אמחשבת היגוח, שהרי שחט על מנת להניח דמו למחר פסול ור' יהודה היא דפסיל ליה: **חזר וחישב.** בעבודה שניה בין חוץ לזמנו בין חוץ למקומו פסול ואין בו כרת, דהא איפסיל ליה במחשבה קמייתא ותו לא חייל עליה פיגול, דלא קרבו כל מתיריו (שם כז.) **מרגלא בפומיה.** סדור היה הדבר הזה בפיו, ולא ששנאה במשנה וברייתא אלא כך קיבלה שמועה מרבו (סנהדרין נ: עי"ש). **או:** דבר זה רגיל בפיו (ברכות יז.) **אשר לה'.** קרא יתירא הוא, דהוי ליה למכתב מזבח השלמים וטומאתו עליו, וכתיב אשר לה', לרבות אף בשר הקרב לה' שאם אכלו בטומאה ענוש כרת: **לרבות אימורי כו'.** שאם נטמאו ואכלן טהור, שיעבור עליהן משום ג' לאוין, לאו דזרות שאף הכהן זר אצלן, ולאו דטומאת הגוף, ואדלעיל קאי והכי קאמר לא יאכל והבשר נמי שנטמא לא יאכל (פסחים כד:) **כל הניתנין על מזבח החיצון.** עולה ושלמים ואשם, הטעונין שתי מתנות שהן ארבע (סנהדרין ד.):

◆

ליקוטים

קרנת קרנת קרנות. **שאלה:** אם נפסל ספר תורה בחסרות ויתרות שיהיה כנגד המסורה, שאני אומר אין ספרי המסורה מעולין מספרי התלמוד שאמר פלגשם כתיב וכן ואשמם כתיב וכן כלת כתיב וכן קרנת כתיב, ובספרים שלנו פלגשים ביו"ד ואשימם ביו"ד כלות בוי"ו קרנות בוי"ו, הפך מזה שאמרו חכמים, ואין אנו חוששין לספרי התלמוד לתקן הספרים לשנותם. שכך אני מקובל ממך. ואיך נחוש לספרי המסורה חדשים מקרוב באו כו'. אמנם אני איני תמה על פסוקי דרשות של הגדה כדאמרן, אבל קרנת קרנת חושש אני להם כיון שב"ש וב"ה מודים להם, ולא נחלקו אלא ביש אם למקרא או יש אם למסורת, ושניהם עושין דין ע"פ החסר והיתר. ודעתי היה לתקנם אלא שאני ירא בדבר, ואשמר לי עד יבא דברך ויורנו כו' הודיעני דעתך בזה. תשובה. מדעתי שכן האמת שאין מוסיפין וגורעין בכל מקום ומקום בספרים ע"פ המסורת וע"פ מדרשי אגדה, לפי שנחלקו במקומות בארצות ע"פ חכמיהם הבקיאים בחסרות ויתרות כו'. ומ"מ בכל מה שבא בתלמוד דרך עיקר דין כקרנת קרנת וכבסכת לטוטפת כו' בזה ודאי מתקנין המיעוט. וכן בכל מקום ומקום אפילו בחסרות ויתרות מתקנין המיעוט ע"פ הרוב, דמקרא מלא דבר הכתוב אחרי רבים להטות (תש' רשב"א המיוחסות לרמב"ן סי' רל"ב. בקיצור):

מסורת הש"ס

א) לעיל כו:, ב) [ע' פרש"י סנהדרין נ: ד"ה מרגלא], ג) פסחים כד: [לו.] כריתות כג:, ד) פסחים פט. סנהדרין ד., ה) [מנחות מד:] ספרי ראה עח, לקמן נב:, ו) לעיל כח:, ז) לעיל כז., ח) [פסחים לה: מנחות כה:], ט) [לעיל לא.]

◆

תורה אור השלם

1. לֹא תִזְבַּח לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ שׁוֹר וָשֶׂה אֲשֶׁר יִהְיֶה בוֹ מוּם כֹּל דָּבָר רָע כִּי תוֹעֲבַת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ הוּא: דברים יז, א
2. וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תֹּאכַל בָּשָׂר מִזֶּבַח הַשְּׁלָמִים אֲשֶׁר לַיהוָה וְטֻמְאָתוֹ עָלָיו וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ: ויקרא ז, כ
3. וְעָשִׂיתָ עֹלֹתֶיךָ הַבָּשָׂר וְהַדָּם עַל מִזְבַּח יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְדַם זְבָחֶיךָ יִשָּׁפֵךְ עַל מִזְבַּח יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְהַבָּשָׂר תֹּאכֵל: דברים יב, כז

◆

שינויי נוסחאות

א] בש"מ מוחק תיבות יהא חייב, וגורס פסולה ובכתה"י שבידינו ובדק"ס לא נמצא גי' זו: ב] בש"מ רבא במקום רבי אבא בכל הסוגיא (ובסמוך ליתא תיבות אמר רבא בכתה"י). ועי' דק"ס: ג] תיבת הוא ליתא בכתה"י ובד"ו ג' הא, וע"ע ילקו"מ בשם יעב"ץ: ד] גי' ש"מ לרבא, (כלעיל אות ב'). וצ"ע מתוס' בכורות יד ע"א דרבא לא ראה את רב הונא עיי"ש (דק"ס). ובכי"ל הגיר' איתיביה רב אחא בר הונא לרבא: ה] לעיל כ"ו ע"ב איתא חישב ליתן וכו' (הגרי"ב): ו] צ"ל שילא (*יעב"ץ): ז] נ"א למחר פיגול אמר (כי"ד וק' וכ"ה ברש"י. דק"ס): ח] צ"ל מיפגיל (רא"ט, וכ"מ ברש"י): ט] ס"א נמחק מכאן ועד סוף הפרק (ש"מ וגליון): י] שנתנן מתנה (*ש"מ): יא] כ"א אם חיסר (כי"מ ור' א'). נ"א שחיסר (כי"צ, רש"י, ש"מ). ועי' קול הרמ"ז ויד דוד מש"כ ליישב הנוסח שלפנינו: יב] כאילו נמחק (*ש"מ וכ"ה ברש"י): יג] צ"ל פסול (*ש"מ): יד] להניחו למחר או להוציאו לחוץ שחוזר וכו' (כי"י, וכעי"ז בש"מ): טו] קרבו (ש"מ): טז] וקבעא (ש"מ): יז] תיבות פיגול לא חיילא נמחק (צ"ק, ק"נ): יח] ממחשבתו הראשונה והיא היתה לשון פיגול (כי"פ): יט] והאחת (כי"פ): כ] ליה אלא לא הוי פיגול דזריקה דלא שריא בשר באכילה לא מייתי לידי פיגול וקתני חזר וחישב כו' אלמא לא מיקבע תו בפיגול כצ"ל (שמכ"י, וכ"ה בכי"פ): כא] דמחשבת אכילה פסולה (כי"פ): כב] צ"ל ממחשבת (*ש"מ): כג] מיפגיל ואע"ג דהשתא (ש"מ וכתה"י): כד] הורמו (ד"ו רפ"ט וש"ח): כה] צ"ל מדלא (*ש"מ וצ"ק): כו] צ"ל בהך מחשבת אכילה (ש"מ, הגרי"ב). וגירסת רא"ט בהך מחשבת אכילת טמאים איסור דבר אחר וכו': כז] כאן הס"ד ומה"ד אשר לה', וצריך לדקדק וכו' כצ"ל (רא"ט): כח] תיבות לקמן וכפר נמחקות, וצ"ל כיון דמכשרי בחטאת ומכפר אע"פ כו', ובס"א מתיבת לקמן עד תיבת אחד ליתא. וגי' צ"ק כיון דמכשרי אף בחטאת ויליף לקמן מוכפר אע"פ כו': כט] שתים נמחק. וצ"ל שעשאן הכתוב (צ"ק): ל] אמרי לב"ה (ש"מ):

◆

שיטה מקובצת

אמר רבא תדע כו'. תימה דא"כ אפי' במחשבת חוץ למקומו ושלא לשמו דפסח וחטאת לא תוציא מפיגול מטעמיה דרבא, ואי משום דגלי קרא לא יערב בו מחשבות אחרות א"כ אפי' מחשבת היגוח נמי, וי"ל דהא דקאמר הכא שהוקבעו לפיגול לא קאי לכולהו מחשבות דלעיל במתני' אלא אלהניח דמו למחר כיון שחזר וחשב לזרקו למחר אין זה עירוב מחשבות אלא עירוב מחשבתו ראשונה להניח ולזרוק דמו קאמר וקצת קשה דמשמע דקאי אכוליה מתני' גם אלהוציאו [לחוץ או להניחו] למחר (בחוץ) כמו שהזכיר בקונטרס, לכך נראה למהר"פ דהא דגלי דעירוב מחשבות מוציא מידי פיגול היינו דוקא במחשבות הכתובות בפסוק דהיינו חוץ למקומו או שלא לשמו אבל מחשבת היגוח דמיפסלא מסברא לא. וא"ת א"כ אמאי איצטריך להאי תדע דקאמר רבא וי"ל שלא תלמוד אותו פסול מחשבת היגוח משאר עבודות דכתיב בקראי ועוד שלא תאמר כהרצאת כשר: